ماله فيه حق مؤكد كطلاق وعتق ونسب وعفو عن قود وبقاء عدة وانقضائها وتقبل شهادة معادة بعد زوال رق أو صبا أو كفر ظاهر أو بدار لا سيادة أو عداوة أو فسق وانما يقبل غيرها من فاسق أو خارم مروءة بعد توبته وهي ندم باقلاع وعزم أن لا يعود وخروج عن ظلامة آدمي وقول في تولي كقوله قذفي باطل وأنا نادم ولا أعود (١٣٢) واستبراء سنة في فعلي وشهادة زور وقذف ايذاء *(فصل)* لا يكفي لغير هلال رمضان شاهد وشرط لنحو زنا أربعة ولمال وما قصد به مال كبيع وإقالة وخيار رجلان أو رجل وامرأتان ولغير ذلك من عقوبة وما يظهر لرجال غالبا كنكاح وطلاق واقرار بنحو زنا وموت ووكالة ووصاية وشهادة على شهادة رجلان ومالا يرونه غالبا كبكارة وولادة وحيض ورضاع وعيب امرأة تحت ثوبها يثبت بمن مر وبأربع ولا يثبت برجل ويمين الا مال أو ما قصد به مال ولا يثبت شئ مما مر أتين ويميز ويذكر في حاله صدق شاهده وانما يحلف بعد شهادته وتعديله وله ترك حلفه وتحليف خصمه فان نكل فله أن يحلف يمين الرد ولو قال لمن بيده أمة وولدها هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد ثبت الايلاد لا نسب الولد وحريته أو غلام كان لي واعتقته وحلف مع شاهد انتزعه وصار حرا ولو ادعوا مالا لورثتهم وأقاموا شاهدا وحلف بعضهم انفرد بنصيبه وبعلى حق كامل حضر ونكل وغيره اذا زال عذره حلف وأخذ نصيبه بلا اعادة شهادة وشرط لشهادة بفعل كزنا ابصار فيقبل أصم وبقول كعقد هو وسمع فلا يقبل أصم وأعمى الا أن يقر في أذنه فيمسكه حتى يشهد أو يكون عماه بعد تحمله والمشهود له وعليه معروفي الاسم والنسب ومن سمع قول شخص أو رأى فعله وعرفه باسمه ونسبه شهد بهما ان غاب أو مات والا فباشارة كما لو لم يعرفهما ومات ولم يدفن ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها فان عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز وأدى بما علم لا بتعريف عدل أو عدلين والعمل بخلافه ولو ثبت على عينه حق سجل القاضي بجملة لا باسم ونسب لم يثبتا وله بلا معارض شهادة بنسب وموت وعتق وولاء ووقف ونكاح بتسامع من جمع يؤمن كذبهم ويملك به أو بيد وتصرف تصرف ملاك مدة طويلة حسابه عرفا أو باستفاضة *(فصل)* تحمل الشهادة وكتابة الصك فرضا كفاية وكذا الاداء ان كانوا جماعة ولو طلب من واحد أو اثنين أو لم يكن الا هما أو واحد والحق يثبت به وبيمين ففرض عين وانما يجب ان دعي من مسافة عدوى ولم يجمع على فسقه ولا عذر له من نحو مرض

لم يعرف استنادها الى التقاط فلو أنكر الصغير وهو مميز فانكاره لغو وقيل كبالغ ولا تسمع دعوى دين مؤجل في الاصح *(فصل)* أصر المدعى عليه على السكوت عن جواب الدعوى جعل كمنكر نا كل فان ادعى عشرة فقال لا تلزمني العشرة لم يكف حتى يقول ولا بعضها وكذا يحلف فان حلف على نفي العشرة واقتصر عليه فنا كل فيحلف المدعي على استحقاق دون عشرة بجزء ويأخذه واذا ادعى مالا مضافا الى سبب كأقرضتك كذا كفاه في الجواب لا تستحق علي شيأ أو شفعة كفاه لا تستحق علي شيأ أو لا تستحق تسلم الشقص ويحلف على حسب جوابه هذا فان أجاب بنفي السبب المذكور حلف عليه وقيل له حلف بالنفي المطلق ولو كان بيده مرهون أو مكرى وادعاه مالكه كفاه لا يلزمني تسليمه فلو اعترف بالملك وادعى الرهن والاجارة فالصحيح أنه لا يقبل الا ببينة فان عجز عنها وحلف أولا ان اعترف بالملك بجحده الرهن والاجارة فحيلته أن يقول ان ادعيت ملكا مطلقا فلا يلزمني تسليم وان ادعيت مرهونا فاذكره لأجيب واذا ادعى عليه عينا فقال ليس هي لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لابني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا فالاصح أنه لا تنصرف الخصومة ولا ينزع منه بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم ان لم تكن بينة وان أقر به لمعين حاضر يمكن مخاصمته وتحليفه سئل فان صدقه صارت الخصومة معه وان كذبه ترك في يد المقر وقيل يسلم الى المدعي وقيل يحفظه الحاكم لظهور ملك وان أقر به لغائب فالاصح انصراف الخصومة عنه ويوقف الامر حتى يقدم الغائب فان كان للمدعي بينة قضى بها وهو قضاء على غائب فيحلف معه وقيل على حاضر وما قبل اقراره به كعقو به فالدعوى عليه وعليه الجواب ومالا كأرش فعلى السيد *(فصل)* تغليظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال وفي مال يبلغ نصاب زكاة وسبق بيان التغليظ في اللعان ويحلف على البت في فعله وكذا فعل غيره ان كان اثباتا وان كان نفيا فعلى نفي العلم ولو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا فالاصح حلفه على البت (قلت) ولو قال جنت بهيمتك حلف على البت قطعا والله أعلم ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط أبيه وتعتبر نية القاضي المستحلف فلو ورى أو تأول خلافها أو استثنى بحيث لا يسمع القاضي لم يدفع اثم اليمين الفاجرة ومن توجهت عليه يمين لو أقر بما طلوبها لزمه فأنكر حلف ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب ولو قال مدعى عليه أنا صبي لم يحلف ووقف حتى يبلغ واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ثم أقام بينة حكم بها ولو قال المدعى عليه قد حلفني مرة فليحلف أنه لم يحلفني مكن في الاصح واذا نكل حلف المدعي وقضى له ولا يقضى بنكوله والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف فان سكت حكم القاضي بنكوله وقوله للمدعي احلف حكم بنكوله واليمين المردودة في قول كبينة وفي الاظهر كاقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو ابراء لم تسمع فان لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشئ سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم وان تعلل باقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام وقيل أبدا وان استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر